



PUTUSAN

Nomor 1498/Pid.B/2025/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Anes Syahputra;**
2. Tempat lahir : Selemak;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 02 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pandodingan, Kelurahan/Desa Simantimpanedame, Kecamatan Kabupaten Simalungun Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir Angkutan Umum;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2025 sampai dengan tanggal 19 Juli 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Juli 2025 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 09 September 2025;
4. Hakim PN sejak tanggal 29 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 27 September 2025;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 September 2025 sampai dengan tanggal 26 November 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1498/Pid.B/2025/PN Mdn tanggal 29 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1498/Pid.B/2025/PN Mdn tanggal 29 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1498/Pid.B/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anes Syahputra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana " terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka – luka", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke 1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anes Syahputra dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah besi gagang dongkrak, **dirampas untuk dimusahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Anes Syahputra selanjutnya disebut Terdakwa bersama-sama KRISMAN (disidangkan terpisah), dan Raja Oloan Gurusinga (DPO) pada hari Minggu tanggal 29 Juni 2025 sekira pkl. 12.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2025 bertempat di jalan Jamin Ginting Simpang Adam Malik Kel Kemenangan Tani Kec Medan Tuntungan Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah "terang terangan dan dengan tenaga bersama dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka ", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi korban Dimas Dwi Prasetyo hendak pergi ke kolam renang Hairos dengan mengendarai satu unit sepeda motor, dan pada

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1498/Pid.B/2025/PN Mdn



saat melintasi jalan Simpang Adam Malik Medan, tiba-tiba ada satu unit mobil Angkutan Kota yang berada di depan saksi korban yang dikendarai oleh Raja Oloan Gurusinga (DPO) berhenti tiba-tiba untuk mengambil penumpang, akibat berhenti mendadak saksi korban terkejut namun korban berhasil mengerem sepeda motornya dan berusaha untuk melanjutkan pergi dari sisi kanan mobil angkutan kota tersebut namun tiba-tiba angkutan kota bergerak mundur sehingga saksi korban berusaha menahan mobil angkutan kota tersebut dengan kaki kirinya supaya mobil tersebut tidak menabrak sepeda motor saksi korban, melihat perbuatan saksi korban tersebut Raja Oloan Gurusinga (DPO) merasa tidak suka lalu keluar dari mobil angkutan kota tersebut bersama-sama Krisman yang mana saat itu sedang menumpang di mobil angkuta kota tersebut, lalu Raja Oloan Gurusinga bersama Krisman menghampiri saksi korban dan sempat terjadi cekcok antara saksi korban dengan Krisman dan Raja Oloan Gurusinga (DPO), pada saat terjadi cekcok mulut tersebut tiba-tiba Raja Oloan Gurusinga (DPO) dan Krisman secara bersama-sama memukul bagian kepala saksi korban yang saat itu masih mengenakan helm sehingga helm saksi korban rusak, lalu saksi korban sempat melakukan perlawanan dengan menggunakan helm namun Krisman berusaha untuk menahan saksi korban dengan memeluk saksi korban dan saat itu langsung Raja Oloan Gurusinga (DPO) kembali memukul bagian kepala saksi korban namun saksi korban berhasil melawan dan berusaha mengejar Raja Oloan Gurusinga (DPO), tiba-tiba Terdakwa Anes Syahputra datang dari belakang mobil angkutan kota dengan membawa 1(satu) buah besi gagang dongkrak lalu memukul kepala saksi korban sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan 1(satu) buah besi gagang dongkrak tersebut diatas, lalu Krisman , Raja Oloan (DPO) dan Terdakwa Anes Syahputra berusaha melarikan diri namun Terdakwa Anes Syahputra berhasil di amankan oleh masyarakat;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas saksi korban mengalami luka-luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: HK.05.02/D.XXVIII.1.1.17/106/2025 Tanggal 29 Juni 2025 yang ditandatangani oleh dr.Nasib Mangoloi S, M.Ked (For),Sp.FM selaku Dokter pada Rumah Sakit Adam Malik mengambil kesimpulan setelah memeriksa Dimas Dwi Prasetyo:

Hasil Pemeriksaan Fisik

Kepala : Dijumpai luka robek pada kepala kanan dengan ukuran satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, jarak dari garis



Tengah tubuh empat sentimeter dan dari liang telinga kanan dua belas sentimeter;

Dahi : Dijumpai luka lecet pada dahi kiri dengan ukuran Panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter , jarak dari garis Tengah tubuh dua sentimeter dan liang telinga kiri enambelas sentimeter.

Pipi : Dijumpai luka lecet pada pipi kanan dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter , jarak dari garis Tengah tubuh lima sentimeter dan dari liang telinga kanan tiga belas sentimeter.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban laki-laki dikenal, umur dua puluh empat tahun, dari hasil pemeriksaan medis diatas dapat disimpulkan bahwa luka yang didapat pada tubuh korban adalah akibat benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana.

Atau

Kedua :

Bahwa Anes Syahputra selanjutnya disebut Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Juni 2025 sekira pkl. 12.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2025 bertempat di jalan Jamin Ginting Simpang Adam Malik Kel Kemenangan Tani Kec Medan Tuntungan Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah "melakukan penganiayaan", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi korban Dimas Dwi Prasetyo hendak pergi ke kolam renang Hairos dengan mengendarai satu unit sepeda motor, dan pada saat melintasi jalan Simpang Adam Malik Medan, tiba-tiba ada satu unit mobil Angkutan Kota yang berada di depan saksi korban yang dikendarai oleh Raja Oloan Gurusinga (DPO) berhenti tiba-tiba untuk mengambil penumpang, akibat berhenti mendadak saksi korban terkejut namun korban berhasil mengerem sepeda motornya dan berusaha untuk melanjutkan pergi dari sisi kanan mobil angkutan kota tersebut namun tiba-tiba angkutan kota bergerak mundur sehingga saksi korban berusaha menahan mobil angkutan kota tersebut dengan kaki kirinya supaya mobil tersebut tidak menabrak sepeda motor saksi korban, melihat perbuatan saksi korban tersebut Raja Oloan Gurusinga (DPO) merasa tidak suka lalu keluar dari mobil angkutan kota tersebut bersama-sama Krisman



yang mana saat itu sedang menumpang di mobil angkuta kota tersebut, lalu Raja Oloan Gurusinga bersama Krisman menghampiri saksi korban dan sempat terjadi cekcok antara saksi korban dengan Krisman dan Raja Oloan Gurusinga (DPO), pada saat terjadi cekcok mulut tersebut tiba-tiba Raja Oloan Gurusinga (DPO) dan Krisman secara bersama-sama memukul bagian kepala saksi korban yang saat itu masih mengenakan helm sehingga helm saksi korban rusak, lalu saksi korban sempat melakukan perlawanan dengan menggunakan helm namun Krisman berusaha untuk menahan saksi korban dengan memeluk saksi korban dan saat itu langsung Raja Oloan Gurusinga (DPO) kembali memukul bagian kepala saksi korban namun saksi korban berhasil melawan dan berusaha mengejar Raja Oloan Gurusinga (DPO), tiba-tiba Terdakwa Anes Syahputra datang dari belakang mobil angkutan kota dengan membawa 1(satu) buah besi gagang dongkrak lalu memukul kepala saksi korban sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan 1(satu) buah besi gagang dongkrak tersebut diatas, lalu Krisman, Raja Oloan (DPO) dan Terdakwa Anes Syahputra berusaha melarikan diri namun Terdakwa Anes Syahputra berhasil di amankan oleh masyarakat;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas saksi korban mengalami luka-luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: HK.05.02/D.XXVIII.1.1.17/106/2025 Tanggal 29 Juni 2025 yang ditandatangani oleh dr.Nasib Mangoloi S, M.Ked (For),Sp.FM selaku Dokter pada Rumah Sakit Adam Malik mengambil kesimpulan setelah memeriksa Dimas Dwi Prasetyo:

Hasil Pemeriksaan Fisik

Kepala : Dijumpai luka robek pada kepala kanan dengan ukuran satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, jarak dari garis Tengah tubuh empat sentimeter dan dari liang telinga kanan dua belas sentimeter;

Dahi : Dijumpai luka lecet pada dahi kiri dengan ukuran Panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, jarak dari garis Tengah tubuh dua sentimeter dan liang telinga kiri enambelas sentimeter.

Pipi : Dijumpai luka lecet pada pipi kanan dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter, jarak dari garis Tengah tubuh lima sentimeter dan dari liang telinga kanan tiga belas sentimeter.

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban laki-laki dikenal, umur dua puluh empat tahun, dari hasil pemeriksaan medis diatas dapat disimpulkan bahwa luka yang didapat pada tubuh korban adalah akibat benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dimas Dwi Prasetyo, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Juni 2025 sekira pukul 12.10 wib, bertempat di Simpang Adamalik Jl. Jamin Ginting, Kel. Kemenangan Tani, Kec. Medan Tuntungan Kota Medan Sumatera Utara;
 - Bahwa awalnya saksi Hendak pergi menuju Kolam Renang Hairos kemudian pada saat saksi melintas di Simpang Adam Malik tiba tiba Mobil Angkot didepan saksi berhenti mendadak, dan saksi pun terkejut ketika korban hendak melanjutkan perjalanan dari sisi kanan angkot saksi hendak lewat tetapi mobil tersebut tiba-tiba mundur dan korban klakson, pada saat tersebut mobil tetap mundur, kemudian korban mencoba menahan mobil tersebut menggunakan kaki saksi sebelah kiri kemudian dari bangku depan mobil tersebut keluar seorang laki laki beserta dengan temannya yakni saksi Krisman;
 - Bahwa pada saat tersebut sempat terjadi cekcok antara saksi dengan Terdakwa dan, lalu pada saat terjadinya cekcok tersebut Raja Oloan Gurusinga memukul kepala korban posisinya pada saat itu korban masih menggunakan helm sehingga pada posisi awal kaca helm korban masih terbuka akibat dari pukulan tersebut helm yang korban pakai menutupi muka korban dan hampir lepas, Lalu kemudian korban Baju menarik Raja Oloan Gurusinga menarik dengan upaya mengeluarkan Raja Oloan Gurusinga dari kerumunan, posisinya pada saat itu kami dikerumuni, pada saat saksi menarik Raja Oloan Gurusinga tiba-tiba dari samping saksi

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1498/Pid.B/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muncul Terdakwa yang langsung memukul saksi di area kepala korban menggunakan sebuah besi gagang dongkrak, setelah saksi dipukul oleh Terdakwa dan hendak lari kemudian saksi mengejar namun pada saat saksi mengejar ternyata Terdakwa Sudah diamankan oleh masyarakat, lalu kemudian masyarakat menghubungi petugas polri untuk mengamankan Terdakwa;

- Bahwa peran Terdakwa adalah memukul dari pada kepala saksi menggunakan sebuah besi gagang dongkrak hingga kepala saksi harus dijahit, saksi Krisman Tarigan berperan memukul dengan menggunakan tangannya ke bagian kepala saksi dan saksi Raja Oloan Gurusingan memukul saksi pertama kali yang seingat saksi ianya memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa atas kejadian pemukulan tersebut saksi merasa kesakitan dan pusing dan saksi harus pergi berobat ke RS. Adam Malik untuk mendapatkan pertolongan medis karena kepala saksi terluka dan harus dijahit;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

2. Saksi Ilham Juniawan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapanya terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Juni 2025 sekira pukul 12.10 wib, bertempat di Jalan Jamin Ginting Simpang Adam Malik Kelurahan Kemenangan Tani Kecamatan Medan Tuntungan;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 29 Juni 2025 sekira pukul 12.10 wib di Simpang Adamalik Jl. Jamin Ginting, Kel. Kemenangan Tani, Kec. Medan Tuntungan Kota Medan Sumatera Utara saksi melintas di jalan jamin ginting dan tepatnya di simpang Adam malik saksi melihat senior saksi korban sedang dianiaya oleh Terdakwa sehingga saksi langsung berhenti dan turun dari sepeda motor untuk meleraai dimana pada saat saksi sedang memegang salah satu Terdakwa tiba tiba Terdakwa memukul bagian kepala korban dengan sebuah potongan besi sehingga kepala saksi korban langsung mengeluarkan darah segar dan saat itu saksi melepas Terdakwa lainnya dan langsung menangkap Terdakwa dan teman Terdakwa

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1498/Pid.B/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lainnya langsung pergi lalu Terdakwa langsung diamankan oleh pihak Polsek Medan tuntutan yang kebetulan melintas dan saksi korban membuat laporan pengaduan ke Polsek Medan tuntutan dan lanjut di bawa berobat ke RSUD. HJ Adam malik Medan;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 29 Juni 2025 sekira Pukul 12.10 Wib terjadi cekcok Antara Raja Oloan Gurusinga Dengan saksi korban di Simpang Adam Malik, kemudian melihat terjadinya cekcok tersebut Krisman yang kebetulan berada di kursi depan angkot yang dikemudikan Raja Oloan Gurusinga Terdakwa langsung keluar dan pada saat kejadian cekcok tersebut saksi Krisman melihat terjadi perkelahian antara Raja Oloan Gurusinga dengan saksi korban, lalu saksi Krisman berlari kearah perkelahian tersebut yang posisinya dibelakang mobil angkutan umum yang dikendarai oleh Raja Oloan Gurusinga, kemudian pada saat itu saksi Krisman dari belakang dari saudara saksi korban atas nama korban Langsung memeluk saksi korban tersebut dengan maksud meleraai daripada perkelahian antara saksi korban dengan Raja Oloan Gurusinga karena juga Krisman melihat pada saat perkelahian terjadi Raja Oloan Gurusinga tidak mampu lagi berkelahi dengan korban yang tadinya cekcok dengannya tersebut, sewaktu Krisman memeluk korban tiba tiba Raja Oloan Gurusinga memukul korban dan pada saat korban dipukul oleh Raja Oloan Gurusinga oleh korban melepaskan tangan Krisman dan kembali menghampiri Raja Oloan Gurusinga untuk berkelahi dan sewaktu mereka berkelahi tiba-tiba datanglah Terdakwa Anes Syahputra dari samping korban menggunakan besi gagang dongkrak langsung memukul daripada kepala korban sebanyak beberapa kali hingga kepala korban mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa memukul kepala korban lalu Krisman bersama dengan Raja Oloan Gurusinga melarikan diri kearah Pancur Batu;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1498/Pid.B/2025/PN Mdn



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah besi gagang dongkrak, dan terhadap Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, didalam berkas perkara juga terdapat bukti surat berupa :

- Bahwa Visum Et Repertum RS. Adam Malik, No. HK.05.02/D.XXVIII.1.1.17/106/2025, tanggal 29 Juni 2025, yang ditandatangani oleh dr. Nasib Mangoloi S, M.Ked(For), Sp.FM, perihal hasil pemeriksaan pasien An. Dimas Dwi Prasetyo dengan kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban laki-laki dikenal, umur dua puluh empat tahun, dari hasil pemeriksaan medis diatas dapat disimpulkan bahwa luka yang didapat pada tubuh korban adalah akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 29 Juni 2025, sekira pukul 12.10 Wib, bertempat di Jalan Jamin Ginting, Kel/Desa Kemenangan Tani, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, tepatnya di Simpang Adam Malik, Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban Dimas Dwi Prasetyo;
- Bahwa Terdakwa berperan memukul daripada kepala saksi korban menggunakan sebuah besi gagang dongkrak sebanyak 1 (satu) kali, sdr. Krisman berperan memukul dengan menggunakan tangan kanannya ke bagian kepala dari saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan juga memeluk badan saksi korban Dimas Dwi Prasetyo dari belakang dengan kedua tangannya dan sdr. Raja berperan memukul diri korban berkali-kali ke area tubuh saksi korban Dimas Dwi Prasetyo;
- Bahwa alasan Terdakwa memukul terhadap saksi korban Dimas Dwi Prasetyo dibagian kepalanya menggunakan sebuah besi gagang dongkrak yakni tidak lain karena Terdakwa ingin membantu membela teman Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban Dimas Dwi Prasetyo menggunakan 1 (satu) buah besi gagang dongkrak sebanyak 1 (satu) kali dibagian kepala dari diri saksi korban Dimas Dwi Prasetyo;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Dimas Dwi Prasetyo merasa kesakitan dan pusing dan saksi korban harus pergi berobat ke RS. Adam Malik untuk mendapatkan pertolongan medis karena kepala saksi korban terluka dan harus dijahit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, **Pertama** : Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, **Atau Kedua** : Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*Barang siapa*";
2. Unsur "*Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" maksudnya adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, yang bila unsur yang lain dalam dakwaan telah terpenuhi, kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan perorangan yang bernama **Terdakwa Anes Syahputra**, yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang dalam Surat Dakwaan maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka";

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1498/Pid.B/2025/PN Mdn



Menimbang, bahwa dengan terang-terangan sama pengertiannya dengan secara terbuka, menurut SR. Sianturi, SH dalam bukunya yang berjudul "Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianya", Penerbit Alumni AHAEM PETEHAEM Jakarta, yang dimaksud secara terbuka ialah bahwa tindakan dilakukan di muka umum atau tidak, bukan dipersoalkan, pokoknya dapat dilihat oleh umum. Sedangkan yang dimaksud dengan tenaga bersama ialah tenaga dipersatukan oleh yang mempunyai tenaga itu. Berdasarkan Memori Penjelasan KUHP bahwa sengaja berarti kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu;

Menimbang, bahwa dengan terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah bahwa kekerasan itu harus dilakukan secara bersama-sama, artinya oleh sedikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan yaitu dari keterangan keseluruhan saksi, surat, petunjuk maupun keterangan Terdakwa yang saling berkaitan diperoleh fakta hukum bahwa awalnya saksi korban Dimas Dwi Prasetyo hendak pergi ke kolam renang Hairos dengan mengendarai satu unit sepeda motor, dan pada saat melintasi jalan Simpang Adam Malik Medan, tiba-tiba ada satu unit mobil Angkutan Kota yang berada di depan saksi korban yang dikendarai oleh Raja Oloan Gurusinga (DPO) berhenti tiba-tiba untuk mengambil penumpang, akibat berhenti mendadak saksi korban terkejut namun korban berhasil mengerem sepeda motornya dan berusaha untuk melanjutkan pergi dari sisi kanan mobil angkutan kota tersebut namun tiba-tiba angkutan kota bergerak mundur sehingga saksi korban berusaha menahan mobil angkutan kota tersebut dengan kaki kirinya supaya mobil tersebut tidak menabrak sepeda motor saksi korban, melihat perbuatan saksi korban tersebut Raja Oloan Gurusinga (DPO) merasa tidak suka lalu keluar dari mobil angkutan kota tersebut bersama-sama Krisman yang mana saat itu sedang menumpang di mobil angkuta kota tersebut, lalu Raja Oloan Gurusinga bersama Krisman menghampiri saksi korban dan sempat terjadi cekcok antara saksi korban dengan Krisman dan Raja Oloan Gurusinga (DPO), pada saat terjadi cekcok mulut tersebut tiba-tiba Raja Oloan Gurusinga (DPO) dan Krisman secara bersama-sama memukul bagian kepala saksi korban yang saat itu masih mengenakan helm sehingga helm saksi korban rusak, lalu saksi



korban sempat melakukan perlawanan dengan menggunakan helm namun Krisman berusaha untuk menahan saksi korban dengan memeluk saksi korban dan saat itu langsung Raja Oloan Gurusinga (DPO) kembali memukul bagian kepala saksi korban namun saksi korban berhasil melawan dan berusaha mengejar Raja Oloan Gurusinga (DPO), tiba-tiba Terdakwa Anes Syahputra datang dari belakang mobil angkutan kota dengan membawa 1(satu) buah besi gagang dongkrak lalu memukul kepala saksi korban sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan 1(satu) buah besi gagang dongkrak tersebut diatas, lalu Krisman, Raja Oloan (DPO) dan Terdakwa Anes Syahputra berusaha melarikan diri namun Terdakwa Anes Syahputra berhasil di amankan oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka yang didapat pada tubuh korban sehingga harus dijahit dan saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Tuntungan guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Visum Et Repertum RS. Adam Malik, No. HK.05.02/D.XXVIII.1.1.17/106/2025, tanggal 29 Juni 2025, yang ditandatangani oleh dr. Nasib Mangoloi S, M.Ked(For), Sp.FM, perihal hasil pemeriksaan pasien An. Dimas Dwi Prasetyo dengan kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban laki-laki dikenal, umur dua puluh empat tahun, dari hasil pemeriksaan medis diatas dapat disimpulkan bahwa luka yang didapat pada tubuh korban adalah akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas menyebabkan unsur “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah besi gagang dongkrak, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka dirampas untuk Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Dimas Dwi Prasetyo luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus lah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Anes Shaputra** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah pernah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah besi gagang dongkrak;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1498/Pid.B/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari **Rabu**, tanggal **15 Oktober 2025**, oleh :
Khairulludin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Nazir, S.H., M.H., dan Vera
Yetti Magdalena, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim
Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roslina Tiur
Melia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri
oleh Paulina, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan
Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Nazir, S.H., M.H.

Khairulludin, S.H., M.H.

Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Roslina Tiur Melia, S.H.,